

1516436-86.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... roubo e outra por uso de documento público falso e tráfico de drogas (certidão de fls. 121/123) e ELTON possuindo contra si duas condenações por roubo (certidão de fls. 136/140).

Nestes termos, exaspero as penas dos acusados em $\frac{1}{4}$, fixando, para cada qual, (i) para o crime de receptação a pena de um ano e três meses de reclusão e pagamento de doze dias multa; (ii) para o crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516436-86.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516436-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CARVALHO ANDRADE e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

DIEGO CARVALHO ANDRADE e ELTON JOSÉ RODRIGUES foram denunciados e se veem processados pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, "caput", art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, e art. 158, §§ 1º e 3º e art. 288, par. único, na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, porque, (i) em data não determinada, mas situada entre 18 de julho de 2022 e 21 de julho de 2022, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, receberam, em proveito comum, o veículo Hyundai Creta, placas originais EJX 8946 e ostensivas DFM 4088, pertencente a Maria de Lourdes Moura Vieira, cientes de que era produto de crime anterior; (ii) no dia 21 de julho de 2022, por volta de 03h, na Rua Celso Ferreira da Silva, altura do número 69, Jardim Avenida, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com pelo menos mais três agentes não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, a importância de R\$ 4.800,00, pertencente a Victor Matheus Moura Vieira, restringindo a liberdade de locomoção deste; (iii) na mesma data e local supra, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com pelo menos mais três agentes não identificados, constrangeram Victor Matheus Moura Viera, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, a fazer o que a lei não determina,

restringindo a liberdade de locomoção deste como condição necessária à obtenção de indevida vantagem econômica; e (iv) desde data anterior aos fatos, os réus associaram-se, a pelo menos mais três agentes não identificados, com a finalidade de praticarem roubos com emprego de armas de fogo.

Recebida a denúncia, os acionados foram citados, apresentando respostas escritas à acusação, ao que proferida decisão saneadora.

Laudo pericial das armas de fogo apreendidas, a fls. 172/176.

Em audiência judicial foi produzida a prova oral e interrogados os acusados.

Ao cabo, as partes fizeram seus rogos finais.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

Com efeito, não paira qualquer dúvida acerca do cometimento de crimes graves por parte dos acionados, notadamente de receptação e roubo.

Todavia, o mesmo arcabouço probatório não autoriza a condenação dos réus pela prática dos crimes de extorsão e associação criminosa, cuja acusação, em tal ponto, e sempre respeitados entendimentos diversos, não merece prosperar.

Interrogados em solo policial, ambos os acusados preferiram o silêncio, atitude que não se espera daqueles que se dizem inocentes (fls. 08 e 13).

Em Juízo, tanto DIEGO, como ELTON, negando participação no crime de roubo, apresentaram enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, dos espíritos aguerridos e aventureiros dos criminosos, de simplesmente pretenderem negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Tomados os relatos da vítima Maria de Lourdes Areias Mendes Cassis, em audiência judicial, declarou que em meados do mês de julho deste ano, no momento em que chegava em sua residência, a bordo do veículo HYUNDAI/CRETA, foi abordada por um indivíduo armado, que veio correndo e a empurrou, levando seu veículo consigo. Poucos dias após, a polícia militar entrou em contato com a depoente, informando a localização de seu veículo. Compareceu, então, à Delegacia de Polícia indicada, onde recuperou seu veículo. Nesta audiência, não teve condições de apontar, com segurança, o agente criminoso, afirmando, unicamente, que o acionado DIEGO se assemelhava ao criminoso.

Outrossim, foi chamada a depor a vítima Victor Matheus Moura Vieira, que, sob o crivo do contraditório, afirmou que, na data em questão, estava saindo de seu estabelecimento comercial para pegar seu veículo, quando foi abordado, na calçada, por dois assaltantes que o obrigaram a entrar em um veículo modelo Creta, de cor branca. Durante essa ação, viu que do outro lado da rua havia um veículo Pálio, preto, com os vidros abaixados e dois ocupantes que viam tudo e olhavam ao redor, nitidamente dando cobertura para os dois que o abordaram. Foi colocado no banco de trás, juntamente com um dos agentes, e o outro assumiu a direção. Os roubadores subtraíram os valores que tinha em mãos, cerca de quatro mil reais. Permaneceu em poder dos criminosos por cerca de cinco minutos, em voltas pela cidade, interregno em que teriam os criminosos revelaram a intenção de realizarem transferência PIX, o que não se realizou, na medida em que perceberam que um veículo VW/Fox os estava seguindo, momento em que pararam o Creta e mandaram que o depoente descesse. Ao desembarcar, viu novamente aquele veículo Pálio, preto, com os mesmos indivíduos que estavam no momento da sua abordagem, automóvel este que continuou seguindo o Creta. Assim, ligou para a polícia e comunicou os fatos. Após, conseguiu uma carona com um terceiro desconhecido, que o levou mais adiante, onde acabou encontrando policiais. Neste momento, os dois veículos, o Creta e o Pálio, estavam parados no local, com dois suspeitos detidos. Com relação ao crime que sofrera, nenhuma transação chegou a ser efetivada, mas seu dinheiro em espécie, subtraído pelos agentes, não foi encontrado. Na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde, após passar as características físicas dos assaltantes, visualizou as pessoas e dentre elas somente reconheceu ELTON e DIEGO como participantes do crime, exatamente aqueles que o abordaram e o colocaram no veículo CRETA.

Nesta audiência, sob o crivo do contraditório, reconheceu novamente o acionado DIEGO, como um dos criminosos, com absoluta segurança. Malgrado não tenha informado a mesma segurança em relação a ELTON, ratificou a segurança de seu reconhecimento na etapa policial.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia os réus anteriormente, não teria interesse de prejudicá-los, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragoneses Alonso, Madrid; Reus, 1979, p. 290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá: Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

E amparando os relatos das vítimas, temos as declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados.

Chamado a depor em Juízo, Caio Bismarck Queiroz Barbosa relatou que estava com seus colegas de farda quando na data dos fatos, pela Estrada do Campo Limpo, visualizaram um veículo Creta, branco, o qual, por possuir as mesmas características do veículo roubado no dia 18/08/2022, consultaram o emplacamento. Apesar de nenhuma informação de interesse policial ter retornado, decidiram pela abordagem e ligaram os sinais luminosos e sonoros, dando ordem de parada.

Perceberam que à frente trafegavam dois outros veículos, em comboio, tratando-se de um HB20 branco e um Pálio preto, os quais perceberam a aproximação da polícia, fizeram rapidamente um retorno na via. Relata que o veículo Creta demorou um pouco

para encostar, só parando cerca de 1 km depois, quando emparelharam a viatura. No volante estava o indivíduo identificado como ELTON, o qual estava sozinho. Em revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. Perguntaram se tinha algo de errado com o veículo e ELTON disse "me pagaram só para dirigir", não passando nenhuma outra informação. Neste cenário, decidiram verificar os sinais identificadores e, ao consultarem a numeração do chassi, que estava intacta, retornou o veículo de mesmas características, porém de placa diversa daquela que o automóvel ostentava, apontando que carro se tratava daquele roubado em data próxima. Durante a abordagem de ELTON, outra viatura que estava se dirigindo ao local para prestar apoio, do Cb/PM Giarola, se deparou com o veículo Pálio preto, em alta velocidade, e também decidiu pela abordagem, tendo informado na rede que estava acompanhando tal veículo e mencionando o seu emplacamento. Na ocasião, o ora depoente se recordou que os números finais do emplacamento informado por seu colega eram os mesmos do Pálio preto que estava circulando próximo ao veículo Creta e que retornou assim que os policiais deram a ordem de parada. Diante do risco de fuga, ELTON foi algemado e colocado na viatura, sendo que imediatamente foram prestar apoio ao Cb/PM Giarola. Conseguiu localizá-los, sendo que o acompanhamento ao Pálio durou cerca de 5/10 minutos, tendo o condutor do Pálio empreendido fuga em alta velocidade, ultrapassando vários sinais semaforicos vermelhos, fazendo várias conversões proibidas, colocando outros veículos em risco de dano. O Pálio só parou na Rua Caminho do Engenho, esquina com a Rua Benvenuto Cellini, quando apresentou falha no pneu dianteiro direito. Quando parou, o motorista abriu a porta e saiu correndo, conseguindo se evadir sem ser identificado, adentrando um matagal. No momento da fuga, o depoente ouviu um disparo de arma de fogo, aparentemente contra a equipe, porém nenhum lugar ou pessoa foi atingido, também não sendo encontradas cápsulas. No Pálio, permaneceu no banco da frente, do passageiro, a pessoa identificada como DIEGO, com o qual nada foi encontrado em revista pessoal. Ocorre que em busca veicular, o Cb/PM Giarola, encontrou no assoalho do passageiro duas armas, sendo um revólver Rossi calibre .32, com 6 munições intactas, com numeração suprimida, e uma pistola Glock, calibre 9mm, com 10 munições e com uma modificação que a altera para rajada, também com numeração suprimida. Afirmou que o Pálio está em nome de uma mulher e com comunicação de venda, mas sem indícios de adulterações nos sinais identificadores. DIEGO disse que não conhecia o comparsa que conseguiu fugir, mas que ele o tinha chamado para fazer uma "fita" e que as duas armas que estavam no Pálio tinham sido trazidas por ele. No local da abordagem do Pálio, compareceu a vítima Victor, ela que se aproximou da equipe e disse que tinha sido vítima de sequestro recém-ocorrido, que os indivíduos do Pálio abordado estavam envolvidos e que havia outros dois veículos participando da ação. O veículo Creta chegou no local logo em seguida conduzido por um policial militar e Victor disse que o Creta também estava junto, bem como um terceiro veículo, que seria um HB20 branco. Neste momento se recordou que era justamente um HB20 branco o outro veículo que estava junto com o Creta pouco antes da abordagem. Assim, iniciaram diligências com vistas a localizar o terceiro veículo, sua equipe então localizando um HB20 branco. Em revista pessoal e busca veicular nada de ilícito foi encontrado, porém resolveram por apresentá-lo perante a autoridade policial, onde não se positivou sua efetiva participação no crime.

Por sua vez, Higor Henrique Lisboa Giarola declarou que estava com seu colega, Sd/PM Veiga, quando acompanhou pela rede de rádio que o Ten/PM Bismarck estava abordando um veículo Creta que constou como roubado e estava com placas adulteradas. Estava indo para o local indicado, dar apoio, quando, pela Estrada do Campo Limpo, visualizaram um veículo Pálio, de cor preta, que estava no contrafluxo, em velocidade acima do permitido. Não conseguiu entender de imediato o que tinha acontecido, mas ficou nítido que havia alguma ilegalidade ligada ao Pálio, motivo pelo qual decidiram retornar para abordá-lo. Deu ordem de parada com os sinais luminosos e sonoros, porém o condutor do Pálio não a obedeceu e aumentou a velocidade. Iniciaram, então, acompanhamento ao veículo em fuga e comunicaram os demais colegas via COPOM, momento em que o Tenente Bismarck deu retorno e disse que o Pálio estava junto com o veículo Creta, antes da abordagem. O Pálio somente parou depois de aproximadamente 10 minutos, após passar por sinais vermelhos, colocar

outros veículos em risco e danificar a roda dianteira esquerda em uma guia. Quando o Pálio parou, o motorista desceu e saiu correndo, conseguindo se evadir por um matagal sem ser identificado, não sem antes efetuar um disparo de arma de fogo contra o ora depoente, que, contudo, não foi atingido. Sem prejuízo, no interior do Pálio foi detido um indivíduo identificado como DIEGO, que estava no banco do passageiro. Em busca veicular, no assoalho, debaixo do banco do passageiro, encontrou duas armas de fogo, sendo um revólver Rossi e uma pistola Glock, ambos municiados e com a numeração suprimida. Outrossim, a Glock estava com uma modificação que permite que realize rajadas. A vítima que tinha apontado para o Pálio, Victor, chegou no local logo em seguida e esclareceu que tinha sofrido um roubo e ficado retido pelos assaltantes por algum tempo. Relatou que o Pálio ali abordado estava envolvido, juntamente com o veículo Creta, que chegou logo depois. Victor disse que havia um terceiro veículo envolvido, um HB20 branco e após algumas diligências soube que o Tenente Bismarck encontrou um de mesmas características na cidade de Taboão da Serra.

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar os acionados, sabendo se tratar de pessoas inocentes.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar os acusados.

De igual forma em relação às palavras das vítimas.

Neste cenário, a materialidade e a autoria criminosas, especificamente acerca dos crimes de receptação e roubo, despontam com clareza solar.

Com efeito, a vítima Victor bem narrou que foi abordada e colocada no veículo Creta, branco, por dois indivíduos, sendo que um assumiu a direção do carro, enquanto o outro permaneceu no banco de trás, com uma arma de fogo apontada contra ela.

Posteriormente, reconheceu o acusado ELTON como sendo aquele que conduzia o veículo Creta, apontando que DIEGO era o indivíduo que a mantinha na mira de da referida arma de fogo.

Ora, ELTON foi preso em flagrante delito na posse direta do veículo Hyundai Creta, placas originais EJX-8946 e ostensivas DFM-4088, pertencente a Maria de Lourdes Moura Vieira, veículo este produto de crime anterior, cometido no dia 18 de julho deste ano, do qual possuía evidente ciência.

DIEGO, por sua vez, ainda que não tenha sido preso em flagrante no interior do Hyundai Creta, também recebeu e utilizou tal automóvel, momentos antes, na medida em que, conforme visto, foi nele que manteve a vítima Victor Matheus com sua liberdade restringida, no banco de trás, o qual também ocupava.

É fora de qualquer dúvida, neste sentido, que a ação de ELTON e DIEGO, que se utilizaram do veículo Hyundai Creta, placas originais EJX-8946 e ostensivas DFM-4088, foi previamente combinada, agindo ambos com unidade de desígnios, recebendo o automóvel para a finalidade comum de cometerem crimes com ele, ambos com a absoluta ciência de que se tratava de veículo produto de crime anterior.

Com efeito, além das circunstâncias absolutamente incriminadoras nas quais se deu o flagrante, não apresentaram os réus qualquer documento que, hipoteticamente, pudesse vir a comprovar a posse lícita do veículo – o que seria, de fato, algo extremamente difícil, na medida em que, friso, cuidava-se de automóvel que havia sido roubado apenas três dias antes.

É certo que a jurisprudência, fazendo uma análise dos elementos do tipo do art. 180 do CP, salienta a necessidade de se perquirir, além do elemento subjetivo do tipo, o real estado que animou a conduta do agente, ou seja, a sabença do autor do delito quanto a origem espúria do bem. Porém, como ressaltado nos pretórios, aludido estado de ânimo, por ser composto subjetivo, é de difícil aferição, consignando, pois, que os demais elementos de prova, circunstâncias do crime e conduta do agente, têm grande relevância para chegar-se à certeza quanto a seu conhecimento sobre a origem do bem receptado.

Vale lembrar, ainda, que a caracterização do dolo no crime de receptação é difícil, pois a transação, na maioria das vezes, é realizada sem testemunhas externas, sendo

de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o Julgador a lançar mão de indícios (Apelação nº 1.270.887/2 Cafelândia 7ª Câmara Relator: Pinheiro Franco - 08/11/2001 V.U. - Voto nº 4.144), sendo certo que o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portanto admissível a condenação pelo delito do art. 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes sobre o fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art. 180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito. (Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425). Ademais, sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrihar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida (Apelação nº 805.737/1, Julgado em 12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 22/354).

Desta forma, pelas circunstâncias em que se deram os fatos, não há como negar a ciência dos réus quanto à origem espúria do automóvel que tinham em seu poder, especialmente quando dele se utilizavam justamente para cometer outros crimes. Confira-se: Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição. (Apelação nº 1.034.613/2, Julgado em 05/12/1996, 15ª Câmara, Relator: - Carlos Biasotti, RJTACRIM 34/235).

Também resta provado o elemento específico do tipo, consubstanciado na locução "em proveito próprio ou alheio".

Assim, devem responder, ambos, pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Prosseguindo, a prova oral, produzida em audiência judicial e sob o crivo do contraditório, também não deixa margem para dúvidas quanto ao crime de roubo circunstanciado.

Isso porque a vítima foi contundente ao reconhecer os acusados como sendo os indivíduos que a surpreenderam na via pública e, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a colocaram no veículo Creta, oportunidade em que subtraíram a quantia de R\$ 4.800,00 que trazia em seu bolso, dinheiro este que sequer foi recuperado.

Trata-se, portanto, de crime de roubo consumado.

Presentes, ainda, as causas de aumento de penas decorrentes do concurso de agentes, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo.

O concurso de pessoas é patente, presentes que estão todos os requisitos necessários para sua configuração, vale dizer, pluralidade de agentes; relevância causal das condutas para a produção do resultado; liame subjetivo entre os autores, eles, que unidos e com identidade de desígnios, visando à prática dos crimes em tela; unidade de infração penal executada por todos os agentes, em consonância com a teoria monista adotada pelo Código Penal (art. 29, caput, do CP); e, por fim, existência de fato punível, eis que o ajuste não se limitou ao plano intelectual, mas sim, foi colocado em prática, percorrendo os autores etapa do iter criminis suficiente para a perfeita configuração do crime pelo qual são acusados (art. 31 do CP).

Outrossim, a vítima teve sua liberdade restringida pela ação criminosa dos réus, eis que foi obrigada a ingressar no veículo por eles ocupado e, sob o jugo de uma arma de fogo, permanecer no automóvel pelo tempo necessário para o cometimento dos crimes visados pelos acionados.

No que toca ao emprego de arma de fogo, conforme visto, em busca realizada no

veículo Pálio, onde DIEGO foi preso em flagrante, a testemunha policial, PM Giarola, encontrou no assoalho do passageiro duas armas, sendo um revólver Rossi calibre .32, com 6 munições intactas, com numeração suprimida, e uma pistola Glock, calibre 9mm, com 10 munições, também com numeração suprimida, armas estas utilizadas pela dupla quando da abordagem à vítima.

Ou seja, agiram armados e quanto a isto não remanesce qualquer dúvida, máxime diante das informações precisas da vítima Victor.

Devem responder, portanto, também pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Prosseguindo, no que toca às acusações remanescentes, como já anunciado, é caso de absolvição.

Com efeito, nesta audiência, a vítima melhor esclareceu os fatos, dando a indicação de que os acionados, unicamente COGITARAM uma possível intenção de extorsão, que não iniciou propriamente.

Tanto é verdade que a própria acusação, sensível a tal esclarecimento, postulou a absolvição, entendimento secundado pela Defesa, e por mim acatado, na medida em que, realmente, os atos tendentes à consumação desse crime não se iniciaram.

Doutro lado, sempre respeitados posicionamentos divergentes, entendo que a acusação pelo crime de associação criminosa também não se confirmou.

No ponto, a prova se mostra tímida e insuficiente a demonstrar, com significativa certeza moral, que os acionados tenham, efetivamente, se associado entre si e a outras pessoas, para a prática dos delitos ora em julgamento, a tanto não bastando mera inferência, na denúncia, de que assim agiram, ausente, consoante a prova, real indicação de estabilidade e permanência da afirmada *societas sceleris*, de forma duradoura, de molde a permitir a ideia do ânimo associativo.

A mera reunião ocasional a tanto não se presta, mormente quando sequer foram identificados os demais membros do alegado grupo, rememorando-se, ainda, que, para a configuração do delito em tela se mostra necessária a associação de ao menos três integrantes, o que a acusação não conseguiu comprovar com segurança.

Neste mesmo sentido, ensina LUIZ REGIS PRADO que: "Deve, ainda, a associação apresentar estabilidade ou permanência, características relevantes para a sua configuração. Aliás, esse é um dos traços que a diferencia do concurso de pessoas: não basta, para o crime em apreço, um simples ajuste de vontades. É indispensável, mas não é o bastante para caracterizar o delito. É preciso, além desse requisito, a característica da estabilidade. A associação tem como objetivo a prática de vários crimes, excluídos as contravenções e os atos imorais. Se o fim for cometer estes últimos, não se configura o crime em estudo." (in "Curso de Direito Penal Brasileiro", v. 3, 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, pp. 218-219).

Ainda, anota ROGÉRIO SANCHES CUNHA: "Associar-se significa reunir-se em sociedade para determinado fim (tornar-se sócio), havendo uma vinculação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo (que não significa perpetuidade). É muito mais que um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, transitório (típico do concurso de agentes).".

Portanto, acerca de tal acusação, também, a absolvição se mostra do mais absoluto rigor.

Bem divisada a responsabilidade dos acionados, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase de mensuração das reprimendas, as circunstâncias judiciais não são absolutamente desfavoráveis aos agentes, em que pese a gravidade ínsita aos crimes praticados.

Assim, fixo suas penas no patamar mínimo previsto em lei para cada infração.

Em segunda fase, verifico que ambos os acusados são multirreincidentes, inclusive específicos, DIEGO ostentando uma condenação por roubo e outra por uso de documento público falso e tráfico de drogas (certidão de fls. 121/123) e ELTON possuindo contra si duas condenações por roubo (certidão de fls. 136/140).

Nestes termos, exaspero as penas dos acusados em $\frac{1}{4}$, fixando, para cada qual, (i) para o crime de receptação a pena de um ano e três meses de reclusão e pagamento de doze dias multa; (ii) para o crime de roubo, a pena de cinco anos de reclusão e pagamento de doze dias multa.

Não existem atenuantes que os favoreçam. Com efeito, Diego negou as acusações, enquanto Elton pretendeu afirmar que somente estava na posse do carro Creta, que deveria entregar a terceiro, não revelando, no ponto, saber se tratar de produto de crime. Logo, os acionados não confessaram as acusações, sequer de forma parcial. Em terceira fase, no que concerne ao crime de roubo, presentes as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo, hipóteses estas previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Não obstante, de ponderação o quanto disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, de modo que aplico tão somente a majorante decorrente do emprego de arma de fogo, o que faz elevar a reprimenda em 2/3, culminando, para o delito em comento, na pena de oito anos e quatro meses de reclusão e pagamento de vinte dias multa, para cada réu.

Por fim, de rigor o reconhecimento do concurso material entre os crimes de receptação e roubo, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal.

Penas finais para cada um dos acusados: o cumprimento de pena privativa de liberdade de nove anos e sete meses de reclusão, bem como pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a trinta e dois dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o fechado, mormente em razão do quantum da pena corporal aplicado, muito superior a oito anos, inviabilizando regime mais brando – que de maneira alguma seria capaz de reprimir as condutas criminosas praticadas pelos réus –, conforme determinado pelo art. 33, § 2º, alínea “a)”, do Código Penal, eles que, ainda, se mostram como indivíduos reincidentes, inclusive de forma específica.

Totalmente impossível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada a cada um dos réus por restritiva de direitos, posto que ausentes todos os seus requisitos legais.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual dos acionados, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta o tempo de custódia cautelar que experimentaram, sequer reúnem requisito objetivo para benefícios.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para ABSOLVER os acusados DIEGO CARVALHO ANDRADE e ELTON JOSÉ RODRIGUES da prática dos crimes previstos nos art. 288, parágrafo único, e art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, o que faço com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como, doutro lado, para CONDENAR os acusados DIEGO CARVALHO ANDRADE e ELTON JOSÉ RODRIGUES, cada qual, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de nove anos e sete meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a trinta e dois dias multa, fixados estes no patamar unitário mínimo previsto em lei, por infringência ao disposto nos artigos 180, caput, e art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Sensíveis, ainda, os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, encimados na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, de forma que mantenho a custódia de ambos, caso queiram recorrer, mormente agora, os condenados tendo recebido duras penas, o que ressoa evidente que, caso em liberdade, não irão se colocar, no futuro, a seu cumprimento.

Assim, garante-se a ordem pública bem como a aplicação da lei penal.

Recomendem-se os réus no ergástulo em que se encontram.

Arcarão os condenados com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.
Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.
P.R.I.C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06